

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1305/2531

วัด สุนทร ประดิษฐ์
นาย ณรงค์ เล้ากุลวิเศษฐ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1336, มาตรา 1377

จำเลยและ ย. บรรจุพระเครื่องพิพาทไว้ในเจดีย์บรรจุกระดูกของบรรพบุรุษซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระอุโบสถวัดโจทก์ เพื่อให้ ลูกหลานเช่นไหว้เมื่อย. ตาย จำเลยก็ยังไปเคารพกราบไหว้ ตามประเพณีชาวจีนตลอดมาไม่เคยสละละทิ้ง ดังนี้ พระเครื่องพิพาท ซึ่งบรรจุไว้ในเจดีย์ดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโจทก์เจาะ เจดีย์เอาพระเครื่องพิพาทไป จำเลยติดตามเอาคืนจากโจทก์ได้ ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองพระเครื่องคือ พระผักไม้ดำ และพระผักไม้ขาว ซึ่งเป็นพระประจำวัดโจทก์จำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้ร่วมกันข่มขู่พระครูประสาทธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดโจทก์ให้ส่งมอบพระเครื่องจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ 4 เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งสี่เพิกเฉยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้จำเลยทั้งสี่ส่งมอบพระเครื่องจำนวนดังกล่าวพร้อมค่าเสียหาย จำเลยทั้งสี่ให้การว่าพระเครื่องพิพาทเดิมเป็นของนายเหี้ยนกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีภรรยา และเป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 1 และที่ 4 ได้นำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ซึ่งสร้างไว้ใน

บริเวณพระอุโบสถวัดโจทก์เพื่อบุชาร่วมกับกระตูกนางจู แซ่ตั้ง หาได้อุทิศพระเครื่องให้แก่วัดโจทก์ไม่ นายเหยียนกับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของตลอดมา พระครูประสาทธรรมาภรณ์ได้ร่วมกับพวกลักลอบเจาะเจดีย์และลักพระเครื่องดังกล่าวจำเลยที่ 1 ทราบเรื่องจึงไปขอดู เมื่อเห็นว่าเป็นของนายเหยียน และจำเลยที่ 2 จึงนำพระเครื่องดังกล่าวไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำพระเครื่องไปเก็บไว้ที่ธนาคารด้วยความยินยอมของโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ส่งมอบพระเครื่องพิพาทคืนโจทก์พร้อมกับชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำขอเรียกค่าเสียหายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์และจำเลยทั้งสี่นำสืบข้อเท็จจริงรับกันฟังได้ว่าเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว นายเหยียนบิดาจำเลยที่ 1 ได้สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจู แซ่ตั้ง ไว้ในบริเวณพระอุโบสถวัดโจทก์ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า นายเหยียนบิดาจำเลยที่ 1 ได้บรรจุพระฝักไม้ดำ พระฝักไม้ขาว ที่พิพาทกันไว้ในเจดีย์ดังกล่าวหรือไม่ โจทก์มีนายเจียวซี้ แซ่ตัน เป็นพยานเบิกความว่า พยานเป็นผู้ก่อสร้างเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจูเมื่อบรรจุกระดูกนางจูแล้ว พยานเป็นผู้ฉาบปูนไม่มีพระเครื่องอยู่ในเจดีย์ดังกล่าว ทางวัดโจทก์เป็นผู้ดูแลเจดีย์นั้น ฝ่ายจำเลยมีจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 เบิกความยืนยันว่า นายเหยียนบิดาจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ 2 ได้นำพระฝักไม้ดำ พระฝักไม้ขาวมาจากวัดโจทก์ โดยขอบุชามาจากพระครูพุทธนิสุนทร (พระครูหุ่่น) ประมาณ 500 องค์บรรจุไว้ในเจดีย์ด้วย นอกจากนี้จำเลยยังมีนายวาสิต กวยปาณิก บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประชากรและนายสมพงษ์ พลไวย เจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอิสระเป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่าพยานทั้งสองทราบเรื่องราวการพระวัดโจทก์แตกจึงออกไปทำข่าวพระครูลำยองเจ้าอาวาสวัดโจทก์พาไปดูเจดีย์ข้างพระอุโบสถชี้ให้ดูว่าพระเครื่องบรรจุอยู่ที่ยอดเจดีย์นั้น พยานได้ถ่าย

ภาพลงหนังสือพิมพ์ไปปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ เห็นว่า นายเจียวซี้พยานโจทก์เบิกความเลื่อนลอย และโจทก์ไม่มีพยานอื่นสนับสนุน พยานโจทก์จึงไม่น่าเชื่อถือ ส่วนพยานจำเลยเบิกความสอดคล้องต้องกันมีน้ำหนักดีกว่าตรงกับรายละเอียดในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 9 มิถุนายน 2525 ซึ่งคณะผู้พิพากษาได้ไปเดินเผชิญสืบเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจุพบเศษพระสีด้าเรียกว่า พระผักไม้ดำและพบเศษพระสีขาวเรียกว่าพระผักไม้ขาวอยู่ในโพรงเจดีย์ และยังมีเศษพระชั้นเล็กชิ้นน้อยติดแน่นอยู่กับปูนภายในโพรงนั้นอีกด้วยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายเหยียนบิดาจำเลยที่ 1 ได้บรรจุพระเครื่องไว้ในเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจุจริง ปัญหาต่อไปมีว่าพระเครื่องนี้ยังเป็นของจำเลยหรือเป็นของวัดโจทก์ โจทก์มีนายจำลอง ด่วนสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ เป็นพยานเบิกความว่าเจดีย์ที่ชาวบ้านสร้างไว้ในวัดโจทก์ ไม่มีใครมาดูแลพระครูเขมากรบริรักษ์ เจ้าคณะอำเภอ บางระกำ พยานโจทก์เบิกความว่าญาติคนตายบางรายก็ไปไหว้เจดีย์บ้าง นายเจียวซี้พยานโจทก์เบิกความว่า ประเพณีของคนจีนจะนำกระดูกมาบรรจุในเจดีย์เพื่อให้ลูกหลานไปไหว้ทุกปี โดยทางวัดโจทก์เป็นผู้ดูแลเจดีย์เหล่านั้นส่วนจำเลยที่ 1 ที่ 2 เบิกความว่า นายเหยียนสร้างเจดีย์ไว้ใส่กระดูกนางจุ เพื่อให้ลูกหลานกราบไหว้บูชาในวันเซ็งเม้งตามประเพณีของชาวจีน ในวันเซ็งเม้งได้มีญาติซึ่งเป็นลูกหลานไปเช่นไหว้ทุกปี และดูแลบำรุงรักษาไม่เคยสละละทิ้ง พยานโจทก์และพยานจำเลยเบิกความเชื่อมกันในเรื่องนี้ คดีฟังได้ว่า นายเหยียนสร้างเจดีย์บรรจุกระดูกนางจุเพื่อให้ลูกหลานเช่นไหว้ทุกปี เมื่อนายเหยียนตายแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็ยังไปเคารพกราบไหว้เจดีย์นางจุ ตามประเพณีของชาวจีนตลอดมา ไม่เคยสละละทิ้ง ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมเห็นว่า กรณีเช่นนี้พระเครื่องพิพาทซึ่งบรรจุไว้ในเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจุยังเป็นของจำเลยทั้งสี่อยู่จำเลยทั้งสี่หาได้สละสิทธิครอบครองพระเครื่องพิพาทให้วัดโจทก์ไม่ดังนั้น จำเลยทั้งสี่จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพระเครื่องพิพาทดังกล่าว จำเลยทั้งสี่มีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งพระเครื่องพิพาทจากโจทก์ซึ่งไม่มีสิทธิจะ

ยึดถือไว้ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์และไม่ทำให้โจทก์เสียหาย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้นส่วนฎีกาจำเลยทั้งสี่ฟังขึ้น"

ฯลฯ

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว นางจุกแซ่ตั้งน้ำของจำเลยที่2ถึงแก่กรรมนายเหียนสามีของจำเลยที่ 2 ได้สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจุกไว้ในบริเวณพระอุโบสถวัดโจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 4 เป็นบุตรชายและบุตรสาวของนายเหียน ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นสามีจำเลยที่ 4 ในการบรรจุกระดูก นายเหียนได้ขอบูชาพระเครื่อง ซึ่งเป็นพระฝักไม้ดำพระฝักไม้ขาวตามพิธีที่วัดโจทก์สร้าง นำไปบรรจุรวมไว้ในเจดีย์ด้วย นายเหียนและลูกหลานนางจุกพากันไปเซ่นไหว้บูชากระดูกนางจุกตามประเพณีของชาวจีนตลอดมาทุกปี เหตุคดีนี้เกิดเพราะทางวัดโจทก์ได้ลอบขุดเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจุกนำเอาพระเครื่องที่บรรจุไว้ออกมาประกาศให้ชาวบ้านเข้าบูชาเพื่อหารายได้เข้าวัดโจทก์ พวกจำเลยได้ทราบข่าวก็ไปยึดเอากลับคืนมา ทางฝ่ายวัด

โจทก์อ้างว่าพระเครื่องพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโจทก์แล้ว เมื่อพวกจำเลยมาเอาไป ก็เป็นการทำละเมิดต่อวัดโจทก์ ทางฝ่ายจำเลยต่อสู้ว่าพระเครื่องพิพาทซึ่งบรรจุไว้ในเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจูนียังเป็นของพวกจำเลยอยู่เพราะนายเหียนผู้สร้างเจดีย์ไม่ได้มีเจตนาอุทิศให้แก่วัดโจทก์ ทั้งก่อนตาย นายเหียนยังได้สั่งให้ผู้ที่ เป็นญาติไปกราบไหว้บูชาดูแลเจดีย์และพระเครื่องที่บรรจุไว้นั้นพวกจำเลยจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ จึงมีปัญหาว່ว่าพระเครื่องพิพาทนั้นเป็นของฝ่ายวัดโจทก์หรือของฝ่ายจำเลยผู้เป็นทายาทของนายเหียน เป็นที่ยอมรับได้ว่า ในขณะที่บรรจุกระดูกของนางจูนีนายเหียนผู้สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจูนีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือพระเครื่องพิพาท และข้อเท็จจริงไม่มีปรากฏว่านายเหียนได้ทำพิธีหรือแสดงเจตนามอบกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดโจทก์วัดโจทก์จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพระเครื่องพิพาทได้ก็ต้องอาศัยหลักการสละการครอบครองของนายเหียนหรือทายาทซึ่งเป็นลูกหลานนางจูนีจึงมีความเห็นฝ่ายหนึ่งว่าการที่นายเหียนสร้างเจดีย์บรรจุกระดูกเพื่อกกราบไหว้บูชาและนำพระเครื่องพิพาทไปบรรจุรวมไว้เช่นนี้ เป็นการสละการครอบครองพระเครื่องพิพาทแล้ว เพราะการสร้างเจดีย์บรรจุกระดูกบรรพบุรุษนั้นเป็นการแสดงให้ปรากฏถึงความมีกตัญญูทดแทนที่ต่อบรรพบุรุษตามประเพณี การนำพระเครื่องไปบรรจุรวมก็เพื่อทำบุญแผ่กุศลให้แก่ผู้วายชนม์ จึงเป็นการอุทิศพระเครื่องให้แก่ทางฝ่ายวัดตั้งแต่วันบรรจุพระเครื่องนั้นแล้วเสร็จกรณีตามคำพิพากษาฎีกาที่บันทึกจึงต้องถือว่านายเหียนได้สละการครอบครองพระเครื่องพิพาทโดยได้อุทิศพระเครื่องพิพาทให้แก่ทางฝ่ายวัดโจทก์แล้ว พระเครื่องพิพาทจึงตกเป็นของวัดโจทก์ แต่มีความเห็นอีกฝ่ายหนึ่งว่า การที่ลูกหลานเอากระดูกบรรพบุรุษไปฝากไว้ที่วัดโดยยังไปกราบเช่นไหว้ทำบุญบูชากระดูกบรรพบุรุษนั้นเป็นประจำอยู่ทุกปี แสดงว่าลูกหลานยังไม่ทิ้งร้างกระดูกบรรพบุรุษหากทางวัดจะเคลื่อนย้ายกระดูกหรือสถานที่บรรจุกระดูก ทางวัดต้องแจ้งและขออนุญาตทายาทผู้เป็นเจ้าของกระดูกนั้น จึงยังถือไม่ได้ทายาทผู้เป็นเจ้าของกระดูกได้สละการครอบครองกระดูกบรรพบุรุษของตนและเมื่อมีพระเครื่องที่

ใส่ไว้พร้อมกับกระดูกเพื่อเคารพบูชาหรือเป็นเครื่องประกอบสิ่งหนึ่งในการเก็บกระดูก
อยู่ด้วยเช่นนี้ก็ยังไม่ได้ว่าการสละการครอบครองพระเครื่องนั้น กรณีจะถือ
เป็นการสละการครอบครองได้ก็ต่อเมื่อทายาทหรือลูกหลานมีเจตนาละทิ้งเช่นไม่ไป
ดูแลหรือกราบไหว้บูชาอีกต่อไป ซึ่งจะมีผลทำให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของ
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1319) และตกแก่ทางวัดผู้เป็นเจ้าของ
สถานที่ต่อไป ความเห็นของฝ่ายนี้ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อย่างไรก็ตาม
ดี ปัญหาว่าทรัพย์สินพิพาทเป็นของผู้ใดนั้น ถ้ามิใช่ได้มาโดยผลของกฎหมายแล้วก็จะ
เป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นฉะนั้นผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับ
พยานหลักฐานในสำนวน (โปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 277/24812481 รส.400 และ
เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 603/24742474 รส.639) บัณฑิตรชตะนันท์